

2023 年注册会计师全国统一考试真题试卷

《经济法》

一、单项选择题

1. 根据公共利益的需要,我国可以依照法律规定对外国投资者的投资实行征收或者征用,但应当根据一定标准给予补偿,该标准是()。
A. 资产的原始价值
B. 资产的市场价值
C. 资产的账面价值
D. 资产的适当价值
2. 根据民事法律制度的规定,下列属于负担行为的是()。
A. 甲将垃圾扔进垃圾桶
B. 乙将卖出的房子进行过户转让
C. 丙签订房屋出租合同
D. 丁购买钻戒赠送给未婚妻
3. 根据涉外经济法律制度的规定,“任何国家或地区在贸易方面对我国采取歧视性的禁止、限制或其他类似措施的,我国可以根据实际情况对该国家或地区采取相应措施。”指的是()。
A. 互惠对等原则
B. 最惠国待遇原则
C. 平等互利原则
D. 非歧视原则
4. 根据反垄断法律制度的规定,在掠夺性定价行为认定中,应当重点考虑价格是否低于()。
A. 平均不变成本
B. 实际成本
C. 平均可变成本
D. 可控成本
5. 根据民事法律制度的规定,不属于意思表示到达对方时生效的是()。
A. 免除债务
B. 承诺
C. 法定撤销
D. 遗嘱
6. 根据企业国有资产法律制度的规定,中央国有金融资本产权登记机关是()。
A. 国有资产监督管理部门
B. 财政部
C. 国务院
D. 市场监管局
7. 根据涉外经济法律制度的规定,美国的会计师事务所在中国设立常驻代表机构,须经我国相关部门批准。该部门是()。
A. 国家发展改革委
B. 国家市场监督管理总局
C. 财政部
D. 商务部
8. 根据合伙企业法律制度的规定,下列情形中,属于普通合伙人当然退伙事由的是()。
A. 合伙人未履行出资义务
B. 合伙人个人丧失偿债能力
C. 合伙人因故意或者重大过失给合伙企业造成损失
D. 合伙人执行合伙事务时有不正当行为

9. 下列法律事实中,属于法律行为的是()。

- A. 创作行为
B. 侵权行为
C. 发明行为
D. 赠与行为

10. 合伙企业变更经营范围,属于依法须经批准的项目的,应当自批准之日起特定期限内申请变更登记,该期限是()。

- A.30 日 B.60 日 C.45 日 D.15 日

11. 因虚假登记被撤销的合伙企业, 其直接责任人自登记被撤销之日起法定期限内不得再次申请合伙企业登记, 该法定期限是()。

- A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

12. 在全国股转系统创新层挂牌满12个月的公司,拟公开发行证券,下列表述正确的是()。

- A. 通过北交所向不特定对象公开发行
B. 通过深交所向不特定对象公开发行
C. 通过产权交易所向不特定对象公开发行
D. 通过科创板向不特定对象公开发行

13. 甲、乙、丙三个经营者各自占有市场份额超过 1/10, 三个经营者在相关市场的市场份额达到 () 可以推定经营者具有市场支配地位。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

14. 根据银行结算账户法律制度的规定, 存款人注册验资需要开立的银行账户是()。

- A. 专用存款账户 B. 一般存款账户
C. 基本存款账户 D. 临时存款账户

15. 张某、李某、王某合伙成立普通合伙企业，约定1年内缴清出资，后王某一直没有缴付出资。2023年2月1日张某和李某通知王某1个月内补足出资，否则将其予以除名。2023年3月1日张某和李某对王某做出除名决议，2023年3月25日王某接到除名通知，除名生效时间是（ ）。

- A.2023年2月1日 B.2023年3月1日
C.2023年3月25日 D.2023年4月25日

16. 下列法律部门中, 主要调整纵向法律关系的法律部门是()。

- A. 行政法 B. 社会法 C. 民法 D. 商法

17. 张某向李某借款100万元, 约定贷款年利率10%, 逾期利率为贷款利率1.5倍, 违约金按照每日0.05%计算。张某在借款期限届满后, 逾期1年(365日)才偿还本金和借款期内的利息, 已知一年期贷款市场报价利率为3.65%, 李某向人民法院起诉要求张某支付一年逾期利息和违约金。人

民法院应予支持的最高数额是()。

- A.33.25万元 B.15万元 C.18.25万元 D.14.6万元

18.根据合伙企业法律制度的规定,合伙企业下列事项中应当登记的是()。

- A.合伙期限 B.合伙人认缴的出资数额
C.合伙协议 D.执行事务合伙人

19.张某是甲有限责任公司的经理兼法定代表人。根据公司章程的规定,在经过该公司董事会决议程序后,下列张某的行为中,符合公司法律制度规定的是()。

- A.将公司资金借贷给他人
B.接受他人与公司交易的佣金并归为己有
C.利用本属于该公司的商业机会
D.将公司资金以个人名义开立账户存储

20.根据基本民事法律制度的规定,下列属于绝对法律关系的是()。

- A.所有权法律关系 B.行政处罚法律关系
C.劳动合同法律关系 D.买卖合同法律关系

21.根据证券法律制度的规定,虚假陈述特别代表人诉讼采用特定的方式确定原告的范围。下列表述中属于该特定方式的是()。

- A.默认加入,明示退出 B.明示加入,明示退出
C.特别授权加入,法院批准退出 D.默认加入,法院批准退出

22.下列强制信息披露的表述中,正确的是()。

- A.强制信息披露又称“硬信息”披露
B.强制信息披露贯穿于发行信息公开和持续信息公开两个阶段
C.临时报告不属于强制信息披露的范畴
D.季度报告属于强制信息披露的范畴

23.根据外汇管理法律制度的规定,下列关于外保内贷业务的表达中,正确的是()。

- A.外汇管理部门在债务人报送信息环节,对外保内贷业务的合规性进行事前核查
B.外保内贷业务中的境外担保人只能是机构,不能是个人
C.外保内贷业务中的债权人是在境内注册经营的金融机构
D.外保内贷业务中的债务人为在境外注册经营的非金融机构

24.根据合伙企业法律制度的规定,下列关于合伙企业歇业的表述中,正确的是()。

- A.合伙企业歇业的期限最长不得超过3年
B.合伙企业在歇业期间开展经营活动的,由登记机关责令改正
C.合伙企业应当在歇业后,及时向登记机关办理备案
D.因自然灾害造成经营困难的,合伙企业应当歇业

25.下列关于全面推进依法治国的基本原则的表述中,正确的是()。

- A.应当坚持中国实际与外国法治模式相结合

- B.应当坚持依法治国为主,以德治国相辅助
 - C.宪法为核心的社会主义法治体系是社会主义法治的根本保障
 - D.应当坚持法律面前人人平等
- 26.根据企业破产法律制度的规定,债务人的账面资产大于负债,但人民法院应当认定债务人明显缺乏清偿能力的情形是()。
- A.经人民法院强制执行无法清偿债务
 - B.财产变现折损过大无法清偿债务
 - C.长期亏损无法清偿债务
 - D.法定代表人下落不明无法清偿债务

二、多项选择题

- 1.根据涉外投资法律制度的规定,外商投资企业可以依法在中国境内或境外融资。下列各项中,属于外商投资企业可以采取的融资方式的有()。
- A.公开发行公司债券
 - B.非公开发行债券
 - C.借用外债
 - D.公开发行股票
- 2.根据基本民事法律规定,下列选项中,属于诉讼时效中止事由的有()。
- A.不可抗力
 - B.权利人提起诉讼
 - C.权利人向义务人提出履行请求
 - D.权利人被义务人或者其他人控制
- 3.必须采用书面形式订立的合同有()。
- A.自然人之间的借款合同
 - B.技术开发合同
 - C.建设工程合同
 - D.融资租赁合同
- 4.根据合伙企业法律制度的规定,有限合伙企业合伙协议约定的下列事项,符合规定的有()。
- A.一个有限合伙人不承担亏损
 - B.有限合伙人不得自营与本企业相竞争的业务
 - C.有限合伙人的财产份额不得出质
 - D.某一普通合伙人享有利润分配
- 5.根据票据法律制度的规定,票据在经济上的职能包括()。
- A.汇兑职能
 - B.支付职能
 - C.结算职能
 - D.信用职能
- 6.根据涉外经济法律制度的规定,世界贸易组织规定的单独关税区有()。
- A.中国台北
 - B.中国上海
 - C.中国澳门
 - D.中国香港

7. 根据公司法律制度的规定, 下列属于股东自益权的有()。
- A. 股利分配请求权 B. 剩余财产分配权
C. 表决权 D. 股份转让权
8. 根据票据法律制度的规定, 下列属于票据的特征的有()。
- A. 文义证券 B. 股权证券
C. 有价证券 D. 金钱证券
9. 根据物权法律制度的规定, 下列属于物权法律制度的基本原则的有()。
- A. 一物一权原则 B. 物权公示原则
C. 比例原则 D. 物权法定原则
10. 当事人对委托合同附加条件“如果明天下雨, 合同便生效”, 下列关于合同的表述中, 正确的有()。
- A. 该合同自所附条件成就时生效 B. 合同自始确定无效
C. 该合同未附条件, 自成立时生效 D. 该合同所附条件是延缓条件
11. 赵某、钱某、孙某是普通合伙人, 根据合伙企业法律制度的规定, 除合伙协议另有约定外, 需三人一致同意的有()。
- A. 改变合伙企业主要经营场所的地点
B. 改变合伙企业的名称
C. 聘任李某担任合伙企业经营管理人员
D. 处分合伙企业的商标权
12. 下列各项中属于无效民事法律行为的有()。
- A. 周某与王某以虚假意思表示订立的买卖合同
B. 孙某胁迫吴某以不合理低价将房屋卖给自己
C. 赵某的代理人与钱某合谋签订损害赵某合法权益的买卖合同
D. 7岁张某将自己参赛所得奖金赠与李某
13. 根据外汇管理法律制度的规定, 下列属于经常项目的有()。
- A. 服务收支 B. 证券投资
C. 贸易收支 D. 职工报酬
14. 根据公司法律制度的规定, 下列纠纷中, 以公司为被告的有()。
- A. 董事会决议无效诉讼 B. 解散公司诉讼
C. 异议股东股份回购请求权诉讼 D. 利润分配诉讼
15. 下列属于可附条件的行为的有()。
- A. 缔结结婚 B. 赠与合同
C. 委托合同 D. 法定撤销
16. 根据反垄断法律制度的规定, 我国公平竞争审查制度适用的范围有()。
- A. 政府部门负责起草的地方性法规

- B.法律授权的具有管理公共事务职能的组织制定的涉及市场主体经济活动的规范性文件
- C.涉及市场主体经济活动的行政法规
- D.以县级以上地方各级人民政府名义出台的政策措施

三、案例分析题

1.

个体工商户张某因茶馆经营困难欲向李某借款100万元,2022年11月签订了借款合同,借款合同约定,借款期限是2023年1月1日到2023年6月30日,借款利率5%,交付借款时预先扣掉利息5万元,实际交付款项95万元。同时约定以张某的房屋进行抵押,若未按期还款则房屋所有权归李某所有。后王某以保证人身份在借款合同上签名。

2022年12月10日,李某通过银行转账方式向张某转账80万元,约定剩下的15万元一个星期之内交付,但是后来一直没有转账。李某转账后次日和张某办理了房屋抵押登记。

2023年5月25日,张某预计自己到期无法还款,于是找到李某商量延期,李某知道后,于是跟他约定再次签订借款合同,合同约定100万元中70万元用于偿还第一次的借款,剩余的30万元转账给张某。王某对此事并不知情。后张某用这30万元买了赌具进行赌博,被公安机关查获并收缴扣押。第二个借款合同到期李某不获付款,李某要求对张某的房屋行使抵押权,要求保证人王某承担保证责任。张某主张抵押合同无效,王某主张不承担保证责任。

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1)第一次借款合同成立时间是何时?并说明理由。

(2)第一次借款金额是多少?并说明理由。

(3) 王某承担何种保证责任? 并说明理由。

(4) 张某主张抵押合同无效是否符合规定? 并说明理由。

(5) 第二个借款合同到期未获清偿, 李某能否要求王某承担保证责任? 并说明理由。

(6) 张某的借款用于购买赌具进行赌博, 是否影响借款合同的效力? 并说明理由。

2.

2023年2月15日,A公司为了支付货款在电子商业汇票系统中,签发并承兑了一张商业承兑汇票给B公司,记载到期日是2023年8月14日。B公司为了支付买卖合同的款项,将该汇票背书转让给C公司,C公司交付的产品有问题构成违约。后C公司为了支付装修款将汇票背书转让给了D公司,D公司为了购买原材料背书转让给了E公司。其中,E公司交付的原材料有问题构成了违约。E公司为了支付租金将汇票背书转让给F公司,F公司一个月后方知晓D公司、E公司之间的违约纠纷。F公司在2023年7月1日得知A公司因为污染严重被责令关闭。F公司拿到相关证明后,向B公司、C公司、D公司、E公司进行追索。B公司以票据未到期为由拒绝承担票据责任;D公司以E公司违约且F公司知情为由拒绝承担票据责任;E公司以票据未提示付款为由拒绝承担票据责任。C公司承担票据责任后对B公司进行追索,B公司以C公司违约为由拒绝承担票据责任。

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1)B公司以票据未到期为由拒绝承担票据责任是否合理?请说明理由。

(2)D公司以E公司违约且F公司知情为由拒绝承担票据责任是否合理?请说明理由。

(3)E公司以票据未提示付款为由拒绝承担票据责任是否合理?请说明理由。

(4)B公司主张C公司违约拒绝承担票据责任是否合理?请说明理由。

3.

2022年8月19日,甲公司发生财务困难,不能清偿到期债务,遂向法院提出破产申请。9月15日法院受理破产申请,并指定管理人。管理人查明债务人存在下列情况:2020年4月1日甲公司向银行借款300万元,借期2年。2022年2月10日甲公司向银行提前清偿300万元本息,管理人主张撤销并要求银行返还300万元本息。甲公司向长期合作的丁公司提供50万元货物,丁公司尚未付款。2022年9月20日,丁公司和戊公司签订债权转让协议,丁公司取得戊公司对甲公司的债权40万元,该债权设定了足额担保。丁公司向管理人主张在40万元的范围内进行抵销。管理人主张不可抵销。乙公司向甲公司分期付款购买一设备,价款500万元,分10期支付,约定价款支付完之前,设备所有权归甲公司。破产申请受理时,乙公司已支付50万元,管理人决定解除合同,要求乙交回设备。2022年3月,法院判决甲公司和庚公司就欠己公司的1000万元债务承担连带责任,庚公司已破产,己公司拟向甲公司申报债权1000万元。2022年10月,召开债权人会议,设立债权人委员会。之后,持有1/5债权额的债权人向债权人会议主席提议召开债权人会议,更换债权人委员会代表。

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1)管理人主张撤销甲公司向银行的清偿并要求银行返还300万元本息是否合理?并说明理由。

(2)管理人主张不可抵销是否合理?并说明理由。

(3)管理人主张解除合同并要求取回设备是否合理?并说明理由。

(4)己公司拟向甲公司申请1 000万元的债权是否合理?并说明理由。

(5)持有1/5债权额的债权人提议召开债权人会议是否合理?并说明理由。

4.

2022年12月15日甲房地产公司向人民法院提出破产申请,第一次债权人会议上无人提出重整或和解申请,人民法院作出破产宣告裁定并公告。管理人在审理中发现下列问题:

(1)2021年8月,甲公司大股东张某控股的乙公司向丙银行借款2 000万元,借款期限12个月,甲公司以十套在建房屋为上述借款设定最高额抵押,约定担保金额不超过2 500万元。抵押担保设立后,因甲公司资金短缺,工程一直处于停工状态。2022年8月借款到期,乙公司无力偿还借款。

(2)公司被宣告破产后,上述十套在建房屋拍卖所得款为1 800万元。丙银行主张对拍卖所得款优先受偿,并要求将剩余200万元本金和利息及其他费用列入普通债权清偿。在建房屋拍卖后,负责该在建房屋建设的项目的丁公司主张尚有300万元的建设工程款未支付,请求优先从拍卖价款中获得清偿。

(3)税务机关得知甲公司破产后,提出甲公司在破产受理前欠税400万元和滞纳金25万元,在破产受理后欠10万元滞纳金。税务机关要求上述税款和滞纳金应优先于普通债权获得清偿。2023年2月,甲公司主张公司经营状况不佳是受房地产金融政策的影响。当前国家对房地产及金融政策有所调整,公司的经营状况将有所改善。甲公司请求人民法院将破产清算转为破产重整或破产和解。

根据破产法律制度相关规定,回答下列问题:

(1)丙银行能否就在建房屋拍卖所得价款优先受偿?请说明理由。

(2)丙银行是否可以要求将剩余200万元本金和利息及其他费用列入普通债权?请说明理由。

(3) 丁公司是否可以要求优先受偿 300 万的建筑工程款? 请说明理由。

(4) 税务局要求将税款和滞纳金都优先于普通债权清偿是否符合规定? 请说明理由。

(5) 甲公司请求人民法院将破产清算转为破产重整或破产和解, 是否符合规定? 请说明理由。